

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2213/2533

นาย แซ่ ม อินทราราม
บริษัท จัดหางาน วี.อาร์.เอส. แทรเวล
คอร์ปอเรชั่น จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 104

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า บริษัท อ. ซึ่งเป็นนายจ้างในต่างประเทศเป็นฝ่ายผิดสัญญาโดย ให้โจทก์ทั้งสองทำงานไม่ตรง ตามตำแหน่ง ที่ระบุในสัญญา ดังนี้
อุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงไม่ชอบด้วยกฎหมายโดย
รับฟังแต่ คำเบิกความของโจทก์เพียงฝ่ายเดียว ส่วนพยานหลักฐานของจำเลยคือ
หนังสือลาออกจากงานของโจทก์ ศาลแรงงานกลางมิได้วินิจฉัยโดย ละเอียดยว่าไม่น่า
เชื่อถือเพราะเหตุใด คงให้เหตุผลเพียงว่าหนังสือดังกล่าวมิได้แสดงว่าบริษัทนายจ้าง
ในต่างประเทศไม่เป็นฝ่ายผิดสัญญาทั้งที่พยานหลักฐานของจำเลยในส่วนนี้มีน้ำหนัก
กว่าคำเบิกความของโจทก์ทั้งสองนั้น จึงเป็นอุทธรณ์คัดค้านดุลพินิจ ในการรับฟัง
พยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง ซึ่ง เป็นปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามอุทธรณ์.

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้รวมการพิจารณาพิพากษาเข้า
ด้วยกันโดยให้เรียกโจทก์ตามลำดับสำนวนว่าโจทก์ที่ 1 และที่ 2

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องว่า จำเลยซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทอริยาล เอส ดี เอ็น บีเฮชดี จำกัด ตัวการ ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ประเทศบรูไน ได้ทำสัญญาจ้างงานและสัญญาแห่งการจ้างงานกับโจทก์ทั้งสอง โดยจะให้โจทก์ทั้งสองไปทำงานที่ประเทศบรูไน ตำแหน่งช่างไม้ อัตราค่าจ้างคนละ 286 บาท ต่อวัน มีกำหนด 1 ปี จำเลยได้เรียกเก็บเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายจากโจทก์ทั้งสอง คนละ 35,800 บาท โจทก์ทั้งสองได้ออกเดินทางไปทำงานตามสัญญา แต่ปรากฏว่านายจ้างผิดสัญญาจ้างโดยไม่ให้โจทก์ทั้งสองทำงานเป็นช่างไม้ตามสัญญา นอกจากนั้น ยังไม่ยอมจ่ายค่าจ้างช่วงระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2532 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2533 โจทก์ทั้งสองไปติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศบรูไนให้ติดต่อกับนายจ้าง แต่นายจ้างไม่ยอมรับโจทก์ทั้งสองกลับเข้าทำงานอีก และหักค่าจ้างโจทก์ทั้งสองคนละ 5,000 บาท เป็นค่าตัวเครื่องบินส่งกลับทั้ง ๆ ที่ตามสัญญานายจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าตัวเครื่องบินดังกล่าว การผิดสัญญาของนายจ้างทำให้โจทก์ทั้งสองเสียหายโจทก์ทั้งสองเสียค่าใช้จ่ายและค่าบริการให้จำเลยคนละ 35,800 บาทเสียค่าตัวเครื่องบินเที่ยวกลับอีกคนละ 5,000 บาท รวมค่าเสียหายคนละ 40,800 บาท จำเลยในฐานะตัวแทนของตัวการที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศจึงต้องรับผิดชอบ ขอให้จำเลยใช้เงินดังกล่าวแก้โจทก์ทั้งสอง

จำเลยให้การว่า จำเลยเรียกค่าใช้จ่ายจากโจทก์คนละ 12,864 บาทโดยแบ่งเป็นค่าบริการจ้างงาน 6,864 บาท ค่าตัวเครื่องบิน 5,000 บาท ค่าตรวจโรค 500 บาท และค่าทดสอบฝีมือ 500 บาท โจทก์ทั้งสองได้รับการจากจำเลยแล้ว จึงไม่มีสิทธิเรียกเงินคืนจำเลยได้จัดให้โจทก์ทั้งสองเข้าทำงานในหน่วยงานของนายจ้างตามตำแหน่งที่ระบุไว้ในสัญญาแล้ว โจทก์ทั้งสองแสดงเจตนาจะขอลาออกจากตำแหน่งงานและขอเดินทางกลับประเทศไทยโดยมิได้บอกกล่าวล่วงหน้า 1 เดือน ตามสัญญานายจ้างสามารถหักเงินเดือนของโจทก์ทั้งสองเป็นค่าเครื่องบินตามสัญญาได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า บริษัท อิริยาล เอส ดี เอ็น บีเฮชดีจำกัด ซึ่งเป็นนายจ้างในต่างประเทศเป็นฝ่ายผิดสัญญา โดยให้โจทก์ทั้งสองทำงานไม่ตรงตามตำแหน่งที่ระบุไว้ในสัญญา โจทก์ทั้งสองได้เสียค่าบริการและค่าใช้จ่ายให้แก่จำเลยคนละ 35,800 บาท และเสียค่าตัวเครื่องบินเดินทางกลับประเทศไทยคนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นคนละ 40,800 บาท พิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์ทั้งสองคนละ 40,800 บาท

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ปรากฏว่าศาลแรงงานกลางสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยเพียงข้อเดียวที่ว่า ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงโดยไม่ชอบต่อกฎหมาย และมีได้ขังน้ำหนักพยานจากหลักฐานที่คู่ความนำเสนอในชั้นพิจารณา อันเป็นการขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 กล่าวคือ ศาลแรงงานกลางรับฟังแต่คำเบิกความของโจทก์ทั้งสองแต่เพียงฝ่ายเดียว ส่วนพยานหลักฐานของจำเลยซึ่งมีหนังสือลาออกจากงานของโจทก์ทั้งสองตามเอกสารหมายเลข 1 และ 2 นั้น ศาลแรงงานกลางให้เหตุผลแต่เพียงสั้น ๆ ว่า หนังสือดังกล่าวมิได้แสดงว่าบริษัทนายจ้างในต่างประเทศไม่เป็นฝ่ายผิดสัญญา แต่มิได้วินิจฉัยให้ละเอียดว่าเอกสารดังกล่าวไม่น่าเชื่อถือเพราะเหตุใด ซึ่งจำเลยเห็นว่าพยานหลักฐานของจำเลยในส่วนนี้มีน้ำหนักดีกว่าคำเบิกความของโจทก์ทั้งสอง นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าอุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าวเป็นการอุทธรณ์คัดค้านดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลฎีกาจึงไม่วินิจฉัยให้"

พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลย.

(อัมพร เดชศิริ-เคียง บุญเพิ่ม-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ